臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年9月29日
發文字號：雄院國113司執惠字第91728號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院113年度司執字第91728號損害賠償強制執行事件，債務人銘建營造有限公司、鼓山營造有限公司所有如附表不動產特別變賣後之減價拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日（每日上午八時卅分至下午五時）在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年10月20日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市新興區中正三路25號10樓 * 財稅大樓 *）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年10月20日下午3時30分在本院民

事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

標別：1

<table>
<tr><td colspan="9">113年司執字091728號 財產所有人：銘建營造有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">編號</td><td colspan="5">土　　地　　坐　　落</td><td>面　積</td><td rowspan="2">權　利
範　圍</td><td rowspan="2">最低拍賣價格
(新臺幣元)</td></tr>
<tr><td>縣　市</td><td>鄉鎮市區</td><td>段</td><td>小段</td><td>地號</td><td>平方公尺</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>高雄市</td><td>三民區</td><td>覆鼎金</td><td>覆鼎金</td><td>1508-15</td><td>128</td><td>全部</td><td>3,866,000元</td></tr>
<tr><td>備考</td><td colspan="7">所有權人銘建營造有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">點交情形</td><td colspan="7">點交否：不點交</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用情形</td><td colspan="7">鼎中路236巷4弄之私設道路。</td></tr>
<tr><td colspan="2">備註</td><td colspan="7">一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。
二、拍賣最低價額合計新台幣：3,866,000元，以總價最高者得標。
三、保證金新台幣：774,000元。（如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1</td></tr>
</table>

	項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、本件土地於民國113年9月5日履勘時，據地政人員指界稱土地位置在高雄市三民區鼎中路236巷36號建物與32號建物的中間路面，另依據鑑價報告之記載，土地為鼎中路236巷4弄之私設道路；惟實際使用情形，投標人應自行查明。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 八、投標日期：中華民國115年10月20日下午2點30分到3點30分（特別拍賣）。

標別：2

113年司執字091728號 財產所有人：銘建營造有限公司								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	新興區	大統	二	1142	4	全部	154,000元
	備考	所有權人銘建營造有限公司						
2	高雄市	新興區	大統	二	1142-1	44	全部	1,485,000元
	備考	所有權人銘建營造有限公司						
點交情形		點交否：不點交						
使用情形		林森一路15巷道路。						
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：1,639,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：328,000元。（如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、本件土地於民國113年9月4日查封時，據地政人員指界稱土地位於林森一路15巷10、12號前方路面，另依據鑑價報告之記載，土地為林森一路15巷道路；惟實際使用情形，投標人應自行查明。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 八、投標日期：中華民國115年10月20日下午2點30分到3點30分（特別拍賣）。						

標別：3

113年司執字091728號 財產所有人：鼓山營造有限公司								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	苓雅區	過田子		600	662	10000分之317	2,432,000元

	備考	所有權人鼓山營造有限公司						
2	高雄市	苓雅區	過田子		600-1	63	10000分之317	77,000元
	備考	所有權人鼓山營造有限公司						
3	高雄市	苓雅區	過田子		601	721	10000分之317	2,637,000元
	備考	所有權人鼓山營造有限公司						

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	7899	高雄市苓雅區過田子段600、601地號 ---------- 高雄市苓雅區中山二路472號地下1樓	14層樓鋼筋混凝土造之地下層	地下層: 1126.19 合計: 1126.19		19分之6	2,560,000元
	備考	所有權人鼓山營造有限公司					
2	8018	高雄市苓雅區過田子段600、601地號 ---------- 高雄市苓雅區中山二路472號地下2樓	14層樓鋼筋混凝土造之地下2層	地下二層: 1126.19 合計: 1126.19		10000分之1733	1,408,000元
	備考	所有權人鼓山營造有限公司					
點交情形		點交否: 點交					
使用情形		建物現做為停車場使用，以升降梯出入，均為平面車位，債務人在地下一層擁有10個車位但編號不明，需洽詢管理人許先生；債務人在地下二層擁有5個停車位，編號分別為1、2、3、7、8；另債權人於113年10月11日具狀陳報目前有部分停車位有出租他人使用。					
備註		一、上開不動產5宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：9,114,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,823,000元。（如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、本件建物於民國113年8月22日履勘時，據在場管理人許O富表示本件標的有分管契約，地下一樓共有30個停車位，債務人擁有其中10個車位（車位編號不明），債務人在地下二樓擁有5個停車位（編號1、2、3、7、9），債務人實際擁有的車位編號請投標人自行向管理人許先生查明（如需聯絡方式請與本股書記官洽詢）。 六、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 七、本件債務人是否有積欠大樓管理費，請投標人自行查明。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。					

	九、本件標的如有分割涉訟者，應即向本院陳報。拍賣之應有部分，於核發權利移轉證書前，如有經分割共有物形成判決確定之情形者，執行法院得撤銷拍定，請投標人注意。 十、本件編號1建物即7899建號拍賣應有部分，拍定後不點交；同時身兼7899建號及其座落基地即600、601地號的共有人對該拍賣標的有優先承購權。 十一、投標日期：中華民國115年10月20日下午2點30分到3點30分（特別拍賣）。

民 事 執 行 處

函 稿 代 碼：5.18.2 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）(現場投標)（強81）
股　　別：惠股
擬　　判：擬　　判